ΔΕΙΓΜΑ — ΠΛΑΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / SAMPLE — FICTIONAL DATA

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Αριθμός 13.896

Στην Αθήνα σήμερα, την 22η Σεπτεμβρίου του έτους 2022, στο γραφείο μου, εγώ, ο συμβολαιογράφος με έδρα την Αθήνα, **Χρήστος Εικονικός**, βεβαιώνω ότι εμφανίστηκαν ενώπιόν μου οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ, ως πωλητές:

1) **Σοφία Δείγμα του Δημητρίου**, κάτοικος Λεωφόρος Δοκιμών 37, Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 027127421 και αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΧ 619172.

2) **Νικόλαος Δείγμα του Παναγιώτη**, κάτοικος Οδός Ανύπαρκτης 7, Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 517895326 και αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΒ 409974.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ, ως αγοραστής:

3) **Αθανάσιος Υποθετικός του Παναγιώτη**, κάτοικος Οδός Φανταστικής 67, Πειραιάς, με Α.Φ.Μ. 322718946 και αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΕ 705093.

Στην κατάρτιση του παρόντος παρίστανται, σύμφωνα με τον νόμο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των συμβαλλομένων: **Γεωργία Εικονική του Παναγιώτη**, δικηγόρος, με Α.Μ. Δικηγορικού Συλλόγου 26574 και Α.Φ.Μ. 027606093, οι οποίοι προσκόμισαν τα νόμιμα γραμμάτια προείσπραξης αμοιβής.

Οι συμβαλλόμενοι, τους οποίους γνωρίζω προσωπικά, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο συμφώνησαν τα εξής:

ΠΡΩΤΟ — ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ. Οι πωλητές είναι συγκύριοι ενός ακινήτου (**διαμέρισμα**), 1ος όροφος, εμβαδού 165,69 τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.), που βρίσκεται στη διεύθυνση Λεωφόρος Δοκιμών 42, Αθήνα, στη Δημοτική Ενότητα Ζωγράφου, και φέρει Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) **993261238814/0/4**. Το ακίνητο ανεγέρθηκε ή οριοθετήθηκε νόμιμα δυνάμει της υπ' αριθμ. 2724/2012 του Πολεοδομικού Γραφείου Δοκιμών άδειας.

ΔΕΥΤΕΡΟ — Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ. Το ακίνητο βρίσκεται σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 374,50 τ.μ., το οποίο συνορεύει βόρεια με ιδιοκτησία

SAMPLE - FICTIONAL DATA

τρίτου (ιδιοκτήτρια: Μαρία Δείγμα του Δημητρίου), νότια με τη λεωφόρο Δοκιμών και ανατολικά και δυτικά με ιδιοκτησίες τρίτων (ιδιοκτήτες: Γεώργιος Ανύπαρκτος του Παναγιώτη).

Με την πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και τον κανονισμό της οικοδομής, η οικοδομή διαιρέθηκε, πέρα από το ακίνητο του παρόντος, και στις εξής αυτοτελείς ιδιοκτησίες, οι οποίες δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος:

— διαμέρισμα Α1 του 2ου ορόφου, εμβαδού 40,63 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993261238814/0/16 (ιδιοκτήτης: Χρήστος Δοκιμαστής του Ιωάννη).

— διαμέρισμα Β2 του 4ου ορόφου, εμβαδού 77,81 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993261238814/0/3 (ιδιοκτήτης: Δημήτριος Υποθετικός του Νικολάου).

— διαμέρισμα Γ1 του 2ου ορόφου, εμβαδού 49,25 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993261238814/0/18 (ιδιοκτήτρια: Βασιλική Δοκιμαστή του Παναγιώτη).

— διαμέρισμα Δ3 του 3ου ορόφου, εμβαδού 42,89 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993261238814/0/7 (ιδιοκτήτης: Νικόλαος Φανταστικός του Γεωργίου).

— διαμέρισμα Ε3 του 3ου ορόφου, εμβαδού 117,61 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993261238814/0/24 (ιδιοκτήτρια: Βασιλική Υποθετική του Κωνσταντίνου).

— διαμέρισμα Ζ1 του 3ου ορόφου, εμβαδού 69,99 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993261238814/0/17 (ιδιοκτήτης: Γεώργιος Δοκιμαστής του Γεωργίου).

— κατάστημα Η4 του ισογείου, εμβαδού 131,22 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993261238814/0/5 (ιδιοκτήτης: Ιωάννης Υποθετικός του Χρήστου).

— διαμέρισμα Θ2 του 2ου ορόφου, εμβαδού 56,85 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993261238814/0/23 (ιδιοκτήτης: Κωνσταντίνος Εικονικός του Παναγιώτη).

— διαμέρισμα Ι2 του 3ου ορόφου, εμβαδού 112,63 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993261238814/0/2 (ιδιοκτήτρια: Δήμητρα Ανύπαρκτη του Ιωάννη).

ΤΡΙΤΟ — ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ. Με το υπ' αριθμ. 7.271/1979 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Παναγιώτης Ανύπαρκτος), που συντάχθηκε την 7η Ιουλίου 1979, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 7.400.000 δραχμών. Νέος κύριος έγινε ο Γεώργιος Δείγμα του Γεωργίου, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

SAMPLE FICTIONAL DATA

Με το υπ' αριθμ. 8.785/1980 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Χρήστος Δείγμα), που συντάχθηκε την 28η Νοεμβρίου 1980, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 23.450.000 δραχμών. Νέος κύριος έγινε ο Δημήτριος Δείγμα του Παναγιώτη, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 19.963/2002 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Νικόλαος Δοκιμαστής), που συντάχθηκε την 26η Μαΐου 2002, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 278.000,00 €. Νέος κύριος έγινε ο Χρήστος Υποθετικός του Δημητρίου, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 28.640/2017 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Χρήστος Δείγμα), που συντάχθηκε την 23η Νοεμβρίου 2017, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 70.500,00 €. Νέα κυρία έγινε η Ευαγγελία Ανύπαρκτη του Γεωργίου, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 11.875/2020 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Μαρία Ανύπαρκτη), που συντάχθηκε την 25η Οκτωβρίου 2020, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 307.500,00 €. Νέα κυρία έγινε η Μαρία Παράδειγμα του Νικολάου, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Η τελευταία κυρία, **Μαρία Παράδειγμα του Νικολάου**, κάτοικος Οδός Φανταστικής 60, Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 956465070, μεταβίβασε το ακίνητο στους μεταβιβάζοντες του παρόντος, οι οποίοι έκτοτε το νέμονται συνεχώς, δημόσια και αδιατάρακτα.

ΤΕΤΑΡΤΟ — ΒΑΡΗ. Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19035/2022 πιστοποιητικό του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου, το ακίνητο βαρυνόταν με υποθήκη ποσού 208.000,00 € υπέρ της Τράπεζας Δοκιμών Α.Ε., η οποία έχει εξαλειφθεί πλήρως, και σήμερα είναι ελεύθερο από κάθε βάρος, κατάσχεση, διεκδίκηση ή δουλεία.

ΠΕΜΠΤΟ — Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ. Από τον κανονισμό της οικοδομής, ο οποίος δεσμεύει και τον αποκτώντα, παρατίθενται:

Οι κοινόχρηστες δαπάνες κατανέμονται μεταξύ των ιδιοκτητών σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής δαπανών που προσαρτάται στον κανονισμό, ενώ οι δαπάνες θέρμανσης κατανέμονται με βάση τις ενδείξεις των θερμιδομετρητών κάθε

SAMPLE · FICTIONAL DATA

ιδιοκτησίας.

Κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη της οικοδομής είναι το οικόπεδο, τα θεμέλια, οι κύριοι τοίχοι, η είσοδος, το κλιμακοστάσιο, ο ανελκυστήρας, το δώμα, το λεβητοστάσιο και κάθε χώρος ή εγκατάσταση που εξυπηρετεί όλους τους ιδιοκτήτες, και ανήκουν σε αυτούς κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους.

Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε ιδιοκτησίας για σκοπούς που προκαλούν θόρυβο, οσμές ή ενόχληση στους λοιπούς ιδιοκτήτες, καθώς και η τοποθέτηση επιγραφών ή κλιματιστικών μηχανημάτων στις όψεις της οικοδομής χωρίς απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Κάθε ιδιοκτήτης υποχρεούται να επιτρέπει την είσοδο στην ιδιοκτησία του για την εκτέλεση επισκευών σε κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, με την επιφύλαξη αποκατάστασης κάθε ζημίας που θα προκληθεί, και να διατηρεί την ιδιοκτησία του σε καλή κατάσταση.

ΕΚΤΟ — Η ΠΩΛΗΣΗ. Με το παρόν οι πωλητές πωλούν και μεταβιβάζουν στον αγοραστή την πλήρη κυριότητα του παραπάνω ακινήτου, ελεύθερου από κάθε βάρος.

ΕΒΔΟΜΟ — ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ. Το συμφωνημένο τίμημα ανέρχεται στο ποσό των **499.500,00 €**, το οποίο οι πωλητές δηλώνουν ότι εισέπραξαν ολόκληρο μέσω τραπεζικής μεταφοράς πριν από την υπογραφή του παρόντος.

ΟΓΔΟΟ — ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ. Η αντικειμενική αξία του ακινήτου, όπως υπολογίστηκε με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, ανέρχεται σε 470.800,00 €. Για την παρούσα υποβλήθηκε η υπ' αριθμ. 597824/2022 δήλωση φόρου μεταβίβασης στη Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών την 9η Σεπτεμβρίου 2022, και ο φόρος καταβλήθηκε εμπρόθεσμα, όπως αποδεικνύεται από το προσαρτώμενο αποδεικτικό πληρωμής.

ΕΝΑΤΟ — ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ. Προσαρτώνται στο παρόν: (α) πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης με αριθμό 774037/2019, κατηγορίας Γ (ενεργειακή επιθεωρήτρια: **Αικατερίνη Υποθετική του Παναγιώτη**, με Α.Φ.Μ. 565412546)· (β) Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου με αριθμό 3013852310, συνταγμένη από την ίδια μηχανικό· (γ) βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την καταβολή του φόρου ακίνητης περιουσίας των τελευταίων πέντε ετών· (δ) βεβαίωση του Δήμου για τη μη οφειλή τέλους ακίνητης περιουσίας.

SAMPLE · FICTIONAL DATA

ΔΕΚΑΤΟ — ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ. Οι συμβαλλόμενοι συναινούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τον/την συμβολαιογράφο για τους σκοπούς της κατάρτισης, της καταχώρισης και της φύλαξης της παρούσας πράξης, και για την υποβολή των νόμιμων δηλώσεων στις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι δεν εκκρεμεί καμία δίκη, διεκδίκηση, αναγκαστική εκτέλεση ή κατάσχεση για το ακίνητο και ότι δεν έχουν ασκηθεί αγωγές που να αφορούν την κυριότητα, τη νομή ή τα όριά του, ούτε έχει εγγραφεί προσημείωση ή άλλο εμπράγματο βάρος.

Ο μεταβιβάζων ευθύνεται για την ύπαρξη του δικαιώματος κυριότητας και για την έλλειψη νομικών ελαττωμάτων, και υποχρεούται σε αποζημίωση του αποκτώντος σε περίπτωση αποβολής του από τρίτο που θα προβάλει δικαίωμα επί του ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Ο/Η συμβολαιογράφος βεβαιώνει ότι έλεγξε την ταυτότητα των συμβαλλομένων με βάση τα νόμιμα έγγραφα που επέδειξαν, ότι αυτοί έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και ότι τους ενημέρωσε για τις φορολογικές και αστικές συνέπειες της πράξης, για τις οποίες δήλωσαν ότι έλαβαν γνώση.

Ο μεταβιβάζων δηλώνει ότι το ακίνητο δεν έχει μισθωθεί σε τρίτους, ότι δεν υφίσταται δικαίωμα προτίμησης ή προαίρεσης υπέρ οποιουδήποτε, και ότι δεν έχει συνάψει άλλη σύμβαση, προσύμφωνο ή υπόσχεση μεταβίβασης για το ίδιο ακίνητο.

Όλα τα έξοδα του παρόντος, δηλαδή τα δικαιώματα του/της συμβολαιογράφου, τα τέλη καταχώρισης στο Κτηματολόγιο, οι αμοιβές των δικηγόρων και ο αναλογών φόρος, βαρύνουν τον αποκτώντα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά ρητά στο παρόν.

Ο αποκτών δηλώνει ότι επισκέφθηκε το ακίνητο, το εξέτασε προσεκτικά μαζί με τεχνικό σύμβουλο της επιλογής του και το βρήκε της απολύτου αρεσκείας του, κατάλληλο για τη χρήση για την οποία το προορίζει, και παραιτείται από κάθε δικαίωμα να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή υπαναχώρηση για πραγματικά ελαττώματα, εκτός αν αυτά αποκρύφθηκαν δολίως.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι το ακίνητο δεν βρίσκεται σε δασική ή αναδασωτέα περιοχή, σε αρχαιολογικό χώρο ή σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας, και ότι δεν απαιτείται καμία ειδική άδεια ή έγκριση δημόσιας αρχής για τη μεταβίβασή του.

SAMPLE - FICTIONAL DATA

Δηλώνουν επίσης ότι έλαβαν γνώση των διατάξεων για τις παραμεθόριες περιοχές και ότι αυτές δεν εφαρμόζονται στο παρόν.

Δηλώνεται ότι για το ακίνητο έχει υποβληθεί δήλωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο, ότι τα στοιχεία του κτηματολογικού φύλλου συμφωνούν με την περιγραφή του παρόντος, και ότι ο/η συμβολαιογράφος θα μεριμνήσει για την καταχώριση της παρούσας πράξης στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του κανονισμού της οικοδομής και των όρων δόμησης της περιοχής, τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και ότι ο αποκτών υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος που απορρέουν από αυτούς.

Ο μεταβιβάζων δηλώνει υπεύθυνα, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας, ότι στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο δεν υφίστανται αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, ότι δεν έχει υπαχθεί σε καμία ρύθμιση νομιμοποίησης και ότι το ακίνητο είναι σύμφωνο με την οικοδομική άδεια και τα εγκεκριμένα σχέδια. Προσαρτάται στο παρόν σχετική βεβαίωση μηχανικού, ο οποίος βεβαιώνει ότι διενήργησε αυτοψία και ότι η βεβαίωση εκδόθηκε μετά από επιτόπιο έλεγχο.

Η νομή και κατοχή του ακινήτου, μαζί με όλα τα δικαιώματα, τις αγωγές και τις ενστάσεις που απορρέουν από την κυριότητα, μεταβιβάζονται στον αποκτώντα από σήμερα. Από την ίδια ημέρα όλα τα τέλη, οι φόροι, οι κοινόχρηστες δαπάνες και οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας βαρύνουν τον αποκτώντα, ενώ οι οφειλές μέχρι σήμερα βαρύνουν τον μεταβιβάζοντα, ο οποίος δηλώνει ότι τις έχει εξοφλήσει.

ΕΝΔΕΚΑΤΟ — ΕΞΟΔΑ. Τα δικαιώματα του/της συμβολαιογράφου για το παρόν ανέρχονται σε 3.996,00 € πλέον Φ.Π.Α., και τα τέλη καταχώρισης θα καταβληθούν κατά την υποβολή της αίτησης καταχώρισης στο Κτηματολογικό Γραφείο.

ΔΩΔΕΚΑΤΟ — ΠΡΟΣΑΡΤΩΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. Στο παρόν προσαρτώνται τα εξής έγγραφα:

1. Βεβαίωση του Δήμου για τη μη οφειλή ΤΑΠ, με αριθμό 94317/2022, της 9ης Αυγούστου 2022.

2. Πιστοποιητικό μη διεκδίκησης, με αριθμό 97867/2022, της 21ης Σεπτεμβρίου

SAMPLE - FICTIONAL DATA

2022.

3. Δήλωση φόρου και αποδεικτικό καταβολής, με αριθμό 32811/2022, της 26ης Αυγούστου 2022.

4. Βεβαίωση μηχανικού για τη μη ύπαρξη αυθαιρέτων, με αριθμό 76396/2022, της 25ης Αυγούστου 2022.

5. Αποδεικτικό ενημερότητας για ΕΝΦΙΑ, με αριθμό 47731/2022, της 11ης Αυγούστου 2022.

6. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, με αριθμό 37178/2022, της 16ης Αυγούστου 2022.

7. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, με αριθμό 51958/2022, της 5ης Σεπτεμβρίου 2022.

8. Κάτοψη ορόφου θεωρημένη από μηχανικό, με αριθμό 29572/2022, της 23ης Αυγούστου 2022.

9. Πιστοποιητικό κτηματολογικής εγγραφής, με αριθμό 58530/2022, της 27ης Ιουλίου 2022.

10. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας, με αριθμό 38474/2022, της 16ης Σεπτεμβρίου 2022.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ — ΔΗΛΩΣΕΙΣ. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι έχουν καταβληθεί όλοι οι φόροι και τα τέλη που αφορούν το ακίνητο και ότι προσκομίστηκαν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά, τα οποία προσαρτώνται στο παρόν.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αφού αναγνώστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σε όλους, βεβαιώθηκε και υπογράφεται νόμιμα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Χρήστος Εικονικός

SAMPLE - FICTIONAL DATA